



P U T U S A N

Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENRICO HASUDUNGAN TUMANGGOR ALIAS EKO;**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/11 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa S-2 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Perkebunan PT.SMA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan,SH. ,Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 31 Juli 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENRICO HASUDUNGAN TUMANGGOR Alias EKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENRICO HASUDUNGAN TUMANGGOR Alias EKO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) Bungkus Plastik klip sedang tembus pandang yang berisikan Plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 7,07 (tujuh koma Nol tujuh) Gram Netto.
 - 6 (enam) Bungkus Plastik klip Kecil Tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,44 (Nol koma empat puluh empat) Gram Netto.
 - 1 (satu) Buah Alat hisap (Bong) yang terbuat dari Botol Plastik lengkap dengan Pipetnya.
 - 1 (satu) Buah Tas Pinggang Merk Raudha Bag.
 - 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik klip sedang tembus pandang berisikan 32 (tiga puluh dua) Bungkus Plastik klip tembus pandang yang kosong.
- 2 (dua) Buah Kaca Pirek Bekas bakar kosong.
- 1 (satu) Buah Pipet berbentuk sekop.
- 1 (satu) Buah Mancis.
- 1 (satu) Buah Dompot bermotif batik.
- 1 (satu) Buah Dompot lipat warna coklat Merk Levis.
- 1 (satu) Buah Gunting.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –188/RP.RAP/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa HENDRICO HASUDUNGAN TUMANGGOR Alias EKO, pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya didalam rumah Sdr. DIKI (Belum Tertangkap), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

▪ Bermula sejak tahun 2022 Terdakwa HENDRICO HASUDUNGAN TUMANGGOR Alias EKO sudah kenal terhadap Narkotika jenis sabu, dan pada bulan Agustus 2022 Terdakwa sudah mulai menggunakan Narkotika jenis sabu dan selama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa selalu membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. DIKI (Belum tertangkap) sampai Terdakwa dekat dengan pengedar Narkotika jenis sabu yang bernama Sdr. DIKI, dan Sdr. DIKI sering memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara gratis apabila Terdakwa menemaninya menjual Narkotika jenis sabu kepada masyarakat umum sampai Terdakwa mengetahui cara menjual Narkotika jenis sabu. Kemudian pada bulan Januari 2023 Sdr. DIKI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada masyarakat umum dan Terdakwa masih menolaknya. Kemudian pada bulan Februari 2023 Sdr. NANDA terus menawarkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa hingga Sdr. NANDA memberikan keringanan kepada Terdakwa untuk pembayaran Narkotika jenis sabu, dimana Pembayaran Narkotika jenis sabu setelah Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa masih menolaknya dan pada bulan Maret 2023 Sdr. NANDA masih menawarkan pekerjaan menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sambil memberikan plastik klip kosong kepada Terdakwa bersama 1 (satu) unit timbangan Elektrik dan akibat Terdakwa tidak mempunyai uang sedangkan Terdakwa Pengguna Narkotika jenis sabu maka Terdakwa menyetujuinya dan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam milik Sdr. DIKI, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. DIKI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis sabu dan setelah habis terjual kepada masyarakat umum. Kemudian Pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu lagi kepada Sdr. DIKI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) Gram dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu membayar Narkotika jenis sabu yang Terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sebelumnya dan setelah selesai transaksi jual beli Narkotika jenis sabu maka Terdakwa kembali menjual Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual.

▪ Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu lagi kepada Sdr. DIKI di dalam rumah milik Sdr. DIKI yang terletak di Desa Perbaungan kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu maka Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat ke areal kebun kelapa sawit yang ada di belakang rumah Terdakwa memaketi Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memaketi Narkotika jenis sabu tersebut maka Narkotika jenis sabu yang Terdakwa paketi Terdakwa masukkan ke dalam dompet kecil bermotif batik, kemudian memasukkannya ke dalam Tas pinggang Terdakwa dan setelah Terdakwa memaketi Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa langsung mencari dan menunggu pembeli Narkotika jenis sabu dan sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke Areal kebun kepala sawit perkebunan PT. SMA Aek Nabara yang terletak di Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah hulu Kab. Labuhanbatu menggunakan Narkotika jenis sabu dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam Dompet kecil bermotif batik tersebut dan sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu maka peralatan berupa bong, kaca pirek dan mancis Terdakwa masukkan ke dalam Tas pinggang Terdakwa dan sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rianto (Belum tertangkap) dan hasil penjualannya tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Dompet Terdakwa merk Levis, dan sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat ke Kantor Pembibitan Perkebunan PT. SMA yang tersebut di Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dan saat Terdakwa duduk di teras kantor dan saat itu Terdakwa sendirian di teras kantor pembibitan, kemudian pada hari

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa mengantuk dan Dompot Terdakwa bersama 2 (dua) unit handphone Terdakwa di masukkan kedalam Tas Pinggang Terdakwa dan kemudian Terdakwa tidur di teras Kantor sambil meletakkan tas pinggang Terdakwa yang berisikan 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat merk Levis yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah tas pinggang merk Raudha Bag, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dan meletakkan di atas kepala Terdakwa sambil tangan kanan Terdakwa memegang Tali tas Pinggang, dan sekitar pukul 04.00 Wib pada saat Terdakwa tertidur, tiba-tiba saksi LAMBOK TAMBA membanguni Terdakwa sampai Terdakwa terbagun dan setelah Terdakwa bangun, saksi LAMBOK TAMBA mengaku bahwa dianya dari Anggota TNI (Polisi Militer) Denpom I/1 Pematang Siantar, maka saat itu saksi LAMBOK TAMBA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah Terdakwa diamankan, lalu saksi LAMBOK TAMBA langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaian Terdakwa, tidak ada ditemukan barang dan setelah itu saksi LAMBOK TAMBA memeriksa tas pinggang Terdakwa dan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Tas pinggang Terdakwa tersebut dimana saksi LAMBOK TAMBA memanggil 2 (dua) orang laki-laki yang beranam saksi PRATAMA PEBRIANTO dan saksi SAUJI yang ada di teras kantor Pembibitan sekitar 3 meter dari posisi Terdakwa ditangkap untuk datang ke lokasi Terdakwa ditangkap dan saat itu saksi PRATAMA PEBRIANTO dan saksi SAUJI menyaksikan saksi LAMBOK TAMBA memeriksa tas pinggang Terdakwa dan saat itu saksi LAMBOK TAMBA menemukan di dalam tas pinggang Terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 6 (enam)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat Merk Levis yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan di dalam Tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Raudha Bag, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan setelah itu saksi LAMBOK TAMBA mengamankan seluruh barang bukti tersebut, lalu saksi LAMBOK TAMBA langsung membawa Terdakwa bersama seluruh barang ke Kantor Polisi Militer Subdenpom I/1-2 Rantauprapat.

▪ Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 Wib saksi LAMBOK TAMBA menyerahkan Terdakwa bersama barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Raudha Bag, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah dompet bermotif batik, 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat Merk Levis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

▪ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

▪ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 199/05.10102/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia, S.E, dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 9.77 gram dan Berat Netto 7.07 gram, dan b. 6 (enam) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.04 gram dan Berat Netto 0.44 gram.

▪ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 2879/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan : Bahwa barang bukti berupa : A. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 7,07 (tujuh koma nol tujuh) gram, dan B. 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram diduga mengandung Narkotika milik HENDRICO HASUDUNGAN TUMANGGOR Alias EKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa HENDRICO HASUDUNGAN TUMANGGOR Alias EKO, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dusun S-1 Aek Nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

▪ Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi LAMBOK TAMBA (Anggota Personil Lidpamfit Denpom I/1 Pematang Siantar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu kab. Labuhanbatu ada seorang laki-laki mengedarkan Narkotika jenis sabu, dan sudah meresahkan masyarakat dan atas informasi tersebut maka saksi LAMBOK TAMBA curiga bahwa di dalam

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli tersebut ada keterlibatan, kemudian saksi LAMBOK TAMBA langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengecekan dan Matbar di Daerah tersebut.

▪ Kemudian saksi LAMBOK TAMBA tidak mengetahui lokasi atau daerah Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek Nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu kab. Labuhanbatu lalu saksi LAMBOK TAMBA mengajak saksi HABIBI untuk menemani saksi LAMBOK TAMBA, dan sekitar pukul 15.00 Wib saksi LAMBOK TAMBA bersama saksi HABIBI berangkat ke Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek Nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi LAMBOK TAMBA langsung mencari informasi dari masyarakat sekitar dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi LAMBOK TAMBA mendapat informasi dari masyarakat bahwa laki-laki yang mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah yang bernama Terdakwa HENRICO HASUDUNGAN TUMANGGOR Alias EKO sambil yang memberikan Informasi memberitahukan ciri-ciri dari Terdakwa dan laki-laki yang bernama Terdakwa HENRICO HASUDUNGAN TUMANGGOR Alias EKO menjual Narkoba jenis sabu tersebut pada malam hari di sekitar kantor Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek Nabara dan setelah saksi LAMBOK TAMBA bersama saksi HABIBI pulang ke Daerah Sigambal menunggu malam hari.

▪ Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, saksi LAMBOK TAMBA bersama saksi HABIBI berangkat ke Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu kab. Labuhanbatu untuk mengecek kebenaran Informasi dari masyarakat tersebut dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna Hitam dan sekitar pukul 03.40 Wib, saksi LAMBOK TAMBA bersama saksi HABIBI tiba di Perumahan Karyawan Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek nabara dan kemudian saksi LAMBOK TAMBA memarkirkan mobil tersebut, selanjutnya saksi LAMBOK TAMBA bersama saksi HABIBI berjalan menuju Kantor Pembibitan dan sekitar pukul 04.00 Wib saksi LAMBOK TAMBA bersama saksi HABIBI tiba di kantor Pembibitan Perkebunan PT. SMA dan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di teras Kantor Pembibitan yang mengaku bernama saksi PRATAMA PEBRIANTO dan saksi SUAJI sedang asik Main Handphone, dan saat itu saksi LAMBOK TAMBA langsung melakukan pemeriksaan badan atau pakaian dan tidak ada ditemukan Narkoba jenis sabu dan sekitar 3 (tiga) meter dari posisi saksi PRATAMA PEBRIANTO dan saksi SUAJI ada seorang laki-laki sedang tertidur

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telungkup sambil tangan kanan memegang Tali tas pinggang di teras kantor Pembibitan maka saat itu saksi LAMBOK TAMBA bersama saksi HABIBI mendatanginya, kemudian saksi LAMBOK TAMBA membanguninya maka saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa HENRICO HASUDUNGAN TUMANGGOR Alias EKO dan saksi LAMBOK TAMBA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENRICO HASUDUNGAN TUMANGGOR Alias EKO, dan setelah saksi LAMBOK TAMBA berhasil mengamankan Terdakwa HENRICO HASUDUNGAN TUMANGGOR Alias EKO dan saat itu saksi LAMBOK TAMBA langsung memanggil saksi PRATAMA PEBRIANTO dan saksi SUAJI untuk ikut menyaksikan saat saksi LAMBOK TAMBA mau membuka Tas Pinggang milik Terdakwa, dan setelah saksi LAMBOK TAMBA buka Tas Pinggang milik Terdakwa tersebut dan ternyata di dalam Tas Pinggang tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 7,07 (tujuh koma nol tujuh) gram netto, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram netto, dan 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat Merk Levis yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah tas pinggang merk raudha bag, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan setelah diamankan seluruh barang milik Terdakwa HENRICO HASUDUNGAN TUMANGGOR Alias EKO dan saksi LAMBOK TAMBA langsung membawa Terdakwa HENRICO HASUDUNGAN TUMANGGOR Alias EKO bersama seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi Militer Subdenpom I/1-2 Rantauprapat guna dilakukan Introgasi apakah ada keterlibatan Anggota TNI AD tentang Peredaran Narkoba jenis sabu tersebut.

▪ Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 Wib saksi LAMBOK TAMBA menyerahkan saksi HENRICO

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASUDUNGAN TUMANGGOR Alias EKO beserta barang bukti milik Terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 7,07 (tujuh koma nol tujuh) gram netto, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah tas pinggang merk raudha bag, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah dompet bermotif batik, 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat Merk Levis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) kepada Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 199/05.10102/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia, S.E, dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - a. 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 9.77 gram dan Berat Netto 7.07 gram, dan
 - b. 6 (enam) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.04 gram dan Berat Netto 0.44 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 2879/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan : Bahwa barang bukti berupa : A. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 7,07 (tujuh koma nol tujuh) gram, dan B. 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,44 (nol koma empat empat) gram diduga mengandung Narkotika milik HENDRICO HASUDUNGAN TUMANGGOR Alias EKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lambok Tamba, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Habibi (Anggota Polisi Militer Pematang siantar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Pukul 04.00 Wib di Dusun S1 Aek Nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di teras Kantor Pembibitan Perkebunan PT. SMAek Nabara;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 7,07 (tujuh koma Nol tujuh) Gram Netto, 6 (enam) bungkus plastik klip Kecil Tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,44 (Nol koma empat puluh empat) Gram Netto, dan 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat Merk Levis yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan Pipetnya, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Raudha Bag, 1 (satu) Unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Unit Handphone

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Oppo dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 Wib di Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu kab. Labuhanbatu ada seorang laki-laki yakni Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu dan sudah meresahkan Masyarakat, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, saksi dan rekan saksi pergi ke Perkebunan PT. SMA Aek nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu kab. Labuhanbatu dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna Hitam dan sekitar pukul 03.40 Wib, saksi bersama rekan saksi tiba di Perumahan Karyawan Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek nabara kemudian saksi dan rekan saksi berjalan menuju Kantor Pembibitan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di teras Kantor Pembibitan sedang asik main handphone, maka saat itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan Badan/pakaian dan tidak ada ditemukan Narkotika jenis sabu dan sekitar 3 (tiga) meter saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang tertidur telungkup sambil tangan kanan memegang tali tas pinggang di teras kantor Pembibitan maka saat itu saksi dan rekan saksi membanguninya kemudian langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi memanggil 2 (dua) orang laki-laki untuk ikut menyaksikan saat saksi mau membuka tas pinggang milik Terdakwa tersebut dan setelah membuka tas tersebut, ternyata di dalam tas pinggang tersebut ditemukan barang bukti narkotika, alat hisap narkotika dan uang tunai, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa bersama seluruh barang bukti ke Kantor Polisi Militer Subdenpom I/1-2 Rantauprapat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Diki (DPO) dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada masyarakat umum;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Habibi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Lambok Tamba (Anggota Polisi Militer Pematang siantar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Pukul 04.00 Wib di Dusun S1 Aek Nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di teras Kantor Pembibitan Perkebunan PT. SMAek Nabara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 7,07 (tujuh koma Nol tujuh) Gram Netto, 6 (enam) bungkus plastik klip Kecil Tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,44 (Nol koma empat puluh empat) Gram Netto, dan 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat Merk Levis yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan Pipetnya, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Raudha Bag, 1 (satu) Unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 Wib di Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu kab. Labuhanbatu ada seorang laki-laki yakni Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu dan sudah meresahkan Masyarakat, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, saksi dan rekan saksi pergi ke Perkebunan PT. SMA Aek Nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu kab. Labuhanbatu dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna Hitam dan sekitar pukul 03.40 Wib, saksi bersama rekan saksi tiba di Perumahan Karyawan Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek Nabara kemudian saksi dan rekan saksi berjalan menuju Kantor Pembibitan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di teras Kantor Pembibitan sedang asik main handphone, maka saat itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan Badan/pakaian dan tidak ada ditemukan Narkotika jenis sabu dan sekitar 3 (tiga) meter saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang tertidur telungkup sambil tangan kanan memegang tali tas pinggang di teras kantor Pembibitan maka saat itu saksi dan rekan saksi membanguninya kemudian langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi memanggil 2 (dua) orang laki-laki untuk ikut menyaksikan saat saksi mau membuka tas pinggang milik Terdakwa tersebut dan setelah membuka tas tersebut, ternyata di dalam tas pinggang tersebut ditemukan barang bukti narkotika, alat hisap narkotika dan uang tunai, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa bersama seluruh barang bukti ke Kantor Polisi Militer Subdenpom I/1-2 Rantauprapat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Diki (DPO) dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada masyarakat umum;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ahmad Mansyuryah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saat saksi Lambok Tamba dan saksi Habibi Tamba (Anggota Polisi Militer Pematang siantar) membawa Terdakwa ke Kantor Piket Satres Narkoba Polres Labuhanbatu yang terletak Jalan Muhammad Husni Thamrin No. 07 Rantauprapat Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Lambok Tamba dan saksi Habibi Tamba (Anggota Polisi Militer Pematang siantar) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Pukul 04.00 Wib di Dusun S1 Aek Nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di teras Kantor Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek Nabara ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 7,07 (tujuh koma Nol tujuh) Gram Netto, 6 (enam) bungkus plastik klip Kecil Tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,44 (Nol koma empat puluh empat) Gram Netto, dan 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat Merk Levis yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan Pipetnya, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Raudha Bag, 1 (satu) Unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 Wib di Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu kab. Labuhanbatu ada seorang laki-laki yakni Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu dan sudah meresahkan Masyarakat, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Diki (DPO) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu Kab. Labuhanbatu dengan tujuan Terdakwa untuk Terdakwa jual kepada masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota TNI (Polisi Militer) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Pukul 04.00 Wib di Dusun S1 Aek Nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di teras Kantor Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek Nabara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 7,07 (tujuh koma Nol tujuh) Gram Netto, 6 (enam) bungkus plastik klip Kecil Tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) Gram Netto, dan 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat Merk Levis yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan Pipetnya, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Raudha Bag, 1 (satu) Unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ketika Terdakwa sedang tidur di teras Kantor sambil meletakkan tas pinggang Terdakwa, kemudian tiba tiba Terdakwa dibangunkan oleh anggota polisi lalu Terdakwa diamankan oleh anggota polisi dimana anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap tas pinggang Terdakwa dan berhasil menemukan narkotika jenis sabu, alat hisap narkotika jenis sabu dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai. Selanjutnya anggota polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Diki (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah Diki (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang kedua pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah Diki (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah Diki (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa memaketi narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama Rianto (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Diki (DPO) adalah sebagian untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual kepada masyarakat umum;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu seberat 7,07 (tujuh koma Nol tujuh) Gram Netto;
- 6 (enam) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,44 (Nol koma empat puluh empat) Gram Netto;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Raudha Bag;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong;
- 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah dompet bermotif batik;
- 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat Merk Levis;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 199/05.10102/2023 tanggal 14 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia menyatakan 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 7,07 (tujuh koma Nol tujuh) Gram Netto dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,44 (Nol koma empat puluh empat) Gram Netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor :2879/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 9 (sembilan) bungkus

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 7,07 (tujuh koma Nol tujuh) gram, dan B. 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram, milik Terdakwa adalah benar mengandung Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa mengandung narkotika Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Pukul 04.00 Wib di Dusun S1 Aek Nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di teras Kantor Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek Nabara oleh saksi Lambok Tamba dan saksi Habibi, SH (Anggota Polisi Militer Pematang siantar) karena menjual narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 7,07 (tujuh koma Nol tujuh) Gram Netto, 6 (enam) bungkus plastik klip Kecil Tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) Gram Netto, dan 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat Merk Levis yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan Pipetnya, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Raudha Bag, 1 (satu) Unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Lambok Tamba dan saksi Habibi, SH (Anggota Polisi Militer Pematang siantar) dari masyarakat Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 Wib di Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek nabara

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu kab. Labuhanbatu Terdakwa sedang mengedarkan Narkotika jenis sabu dan sudah meresahkan Masyarakat, mendengar hal tersebut saksi Lambok Tamba dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, saksi Lambok Tamba dan rekan pergi ke Perkebunan PT. SMA Aek Nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu kab. Labuhanbatu dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna Hitam dan sekitar pukul 03.40 Wib, saksi Lambok Tamba dan rekan tiba di Perumahan Karyawan Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek Nabara kemudian saksi Lambok Tamba dan rekan berjalan menuju Kantor Pembibitan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di teras Kantor Pembibitan sedang asik main handphone, maka saat itu saksi Lambok Tamba dan rekan langsung melakukan pemeriksaan Badan/pakaian namun tidak ada ditemukan Narkotika jenis sabu dan sekitar 3 (tiga) meter saksi Lambok Tamba dan rekan melihat Terdakwa sedang tertidur telungkup sambil tangan kanan memegang tali tas pinggang di teras kantor Pembibitan maka saat itu saksi Lambok Tamba dan rekan membangun Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi Lambok Tamba dan rekan memanggil 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya saksi Lambok Tamba dan rekan periksa untuk ikut menyaksikan saat saksi Lambok Tamba membuka tas pinggang milik Terdakwa tersebut dan setelah membuka tas tersebut, ternyata di dalam tas pinggang tersebut ditemukan barang bukti narkotika, alat hisap narkotika dan uang tunai, selanjutnya saksi Lambok Tamba dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa bersama seluruh barang bukti ke Kantor Polisi Militer Subdenpom I/1-2 Rantauprapat kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa memaketi narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama Rianto (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Diki (DPO) dengan cara membeli sebanyak tiga kali yang pertama

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, yang kedua pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu Kab. Labuhanbatu dengan tujuan Terdakwa untuk Terdakwa jual kepada masyarakat umum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah membenarkan identitas dirinya bernama Henrico Hasudungan Tumanggor Alias Eko sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Pukul 04.00 Wib di Dusun S1 Aek Nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di teras Kantor Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek Nabara oleh saksi Lambok Tamba dan saksi Habibi, SH (Anggota Polisi Militer Pematang siantar) karena menjual narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 7,07 (tujuh koma Nol tujuh) Gram Netto, 6 (enam) bungkus plastik klip Kecil Tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) Gram Netto, dan 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat Merk Levis yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan Pipetnya, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Raudha Bag, 1 (satu) Unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 2 (dua) buah kaca pirek

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bakar kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Pukul 04.00 Wib di Dusun S1 Aek Nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di teras Kantor Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek Nabara oleh saksi Lambok Tamba dan saksi Habibi, SH (Anggota Polisi Militer Pematang siantar) karena menjual narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu seberat 7,07 (tujuh koma Nol tujuh) Gram Netto, 6 (enam) bungkus plastik klip Kecil Tembus pandang yang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) Gram Netto, dan 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat Merk Levis yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan Pipetnya, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Raudha Bag, 1 (satu) Unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Lambok Tamba dan saksi Habibi, SH (Anggota Polisi Militer Pematang siantar) dari masyarakat Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 Wib di Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek nabara Desa S-1 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu kab. Labuhanbatu Terdakwa sedang mengedarkan Narkoba jenis sabu dan sudah meresahkan Masyarakat, mendengar hal tersebut saksi Lambok Tamba dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, saksi Lambok Tamba dan rekan pergi ke Perkebunan PT. SMA Aek nabara Desa S-1

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Nabara Kec. Bilah Hulu kab. Labuhanbatu dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna Hitam dan sekitar pukul 03.40 Wib, saksi Lambok Tamba dan rekan tiba di Perumahan Karyawan Pembibitan Perkebunan PT. SMA Aek nabara kemudian saksi Lambok Tamba dan rekan berjalan menuju Kantor Pembibitan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di teras Kantor Pembibitan sedang asik main handphone, maka saat itu saksi Lambok Tamba dan rekan langsung melakukan pemeriksaan Badan/pakaian namun tidak ada ditemukan Narkotika jenis sabu dan sekitar 3 (tiga) meter saksi Lambok Tamba dan rekan melihat Terdakwa sedang tertidur telungkup sambil tangan kanan memegang tali tas pinggang di teras kantor Pembibitan maka saat itu saksi Lambok Tamba dan rekan membanguni Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi Lambok Tamba dan rekan memanggil 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya saksi Lambok Tamba dan rekan periksa untuk ikut menyaksikan saat saksi Lambok Tamba membuka tas pinggang milik Terdakwa tersebut dan setelah membuka tas tersebut, ternyata di dalam tas pinggang tersebut ditemukan barang bukti narkotika, alat hisab narkotika dan uang tunai, selanjutnya saksi Lambok Tamba dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa bersama seluruh barang bukti ke Kantor Polisi Militer Subdenpom I/1-2 Rantauprapat kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa memaketi narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama Rianto (DPO);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 199/05.10102/2023 tanggal 14 Mei 2023, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 2879/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 9 (sembilan) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 7,07 (tujuh koma Nol tujuh) gram, dan B. 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram, milik Terdakwa adalah benar mengandung Narkotika jenis Sabu yang ditemukan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan terhadap Terdakwa mengandung narkoba
Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya telah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, oleh karena unsur ini bersifat Alternatif dan dengan terbuktinya sub kualifikasi perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu seberat 7,07 (tujuh koma Nol tujuh) Gram Netto, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,44 (Nol koma empat puluh empat) Gram Netto, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah tas pinggang merk Raudha Bag, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah dompet bermotif batik, 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat Merk Levis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah merupakan narkoba dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah merupakan hasil dari kejahatan dan masih berhubungan dengan tindak pidana narkoba dan oleh karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Henrico Hasudungan Tumanggor Alias Eko** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram “ sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 7,07 (tujuh koma Nol tujuh) Gram Netto;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,44 (Nol koma empat puluh empat) Gram Netto;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk Raudha Bag;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong;
 - 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar kosong;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah dompet bermotif batik;
 - 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat Merk Levis;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H.,M.H.